

1042085-80.2020.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Proteção de dados pessoais (LGPD)

Magistrado: Fernanda Soares Fialdini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 13ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... sua conta. Após ter conhecimento do roubo do celular procurou a polícia e solicitou o bloqueio do valor transferido, o que não foi possível. Requereu arresto em contas do réu e a procedência da ação para obter reparação dos danos materiais e morais.

O réu contestou. Arguiu preliminar de inépcia da inicial. Afirma que já vem reparando os prejuízos causados à autora.

A autora se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

13ª Vara Cível

Av. Nações Unidas, 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

1042085-80.2020.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1042085-80.2020.8.26.0002 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Monica Toledo de Oliveira

Requerido:

Reinaldo Carlos Soares dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Soares Fialdini

Vistos.

1. Monica Toledo de Oliveira ajuizou ação contra Reinaldo Carlos Soares dos Santos. Alega que, utilizando o celular de seu namorado, que foi roubado, o réu a convenceu a transferir R\$ 23.000,00 para sua conta. Após ter conhecimento do roubo do celular procurou a polícia e solicitou o bloqueio do valor transferido, o que não foi possível. Requereu arresto em contas do réu e a procedência da ação para obter reparação dos danos materiais e morais.

O réu contestou. Arguiu preliminar de inépcia da inicial. Afirma que já vem reparando os prejuízos causados à autora.

A autora se manifestou em réplica.

Não foi requerida a produção de provas.

É o relatório.

Decido.

2. Defiro justiça gratuita ao réu.

3. Não são necessárias outras provas para o julgamento da lide, pois os fatos são incontroversos.

A autora foi vítima de estelionato. O telefone de seu namorado foi subtraído e com ele foram enviadas mensagens à autora, que, acreditando estar falando com o proprietário do celular, transferiu R\$ 23.000,00 para a conta do réu, preso em

flagrante quando tentava sacar o restante do dinheiro que ainda restava. Deferido o arresto, foram bloqueados, na referida conta, R\$ 16.458,72 (fls. 163/164).

A ação não perdeu seu objeto porque a autora deve obter sentença para conseguir levantar o valor bloqueado. O restante de seu prejuízo está sendo ressarcido pelo réu em cumprimento ao acordo de não persecução penal celebrado na Justiça Criminal (fls. 243/245).

Será solicitada a transferência dos valores depositados pelo réu, os quais serão abatidos da condenação, assim como será o valor bloqueado nestes autos.

4. Há também pedido de danos morais, e, embora a inicial mencione situação que não ocorreu (não foi apagada parte de petição anterior que versa sobre outros fatos), o pedido não é inepto. Há também referência aos fatos ocorridos com a autora, que foi vítima de estelionato praticado pelo réu, o qual obteve vantagem indevida induzindo-a em erro.

Não se trata de mero aborrecimento. Trata-se de crime, engodo, que deixa a vítima sentindo-se vulnerável e provoca sentimentos bastante desagradáveis.

O valor pleiteado não se mostra exagerado. Ao contrário, é adequado para a reparação dos danos.

4. Posto isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para condenar o réu ao pagamento de R\$ 23.000,00, corrigidos desde a transferência e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, e R\$ 10.000,00 pelos danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do arbitramento.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o que dispõem os §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

5. Oficie-se à 9ª Vara Criminal da Capital, solicitando a transferência dos valores depositados pelo réu na conta vinculada ao processo nº 1517842-16.2020.8.26.0228. Cópia desta sentença, assinada digitalmente, servirá de ofício a ser encaminhado pela autora.

Expeça-se guia de levantamento, em favor da autora, do valor bloqueado nestes autos.

P.R.I.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.